

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯

(The Prescribed Leave Rules, 1959)

(Notification No. F/LA/3L-96/212, তারিখ : ২ অক্টোবর, ১৯৫৯ এর মাধ্যমে জারি করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে R III/31-3/63/337, তারিখ : ১৯ আগস্ট, ১৯৬৫ এবং MF/RII/Misc./73 (212), তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে বিধিমালায় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রারম্ভ ও প্রয়োগ।-(১) এই বিধিমালা নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হইবে এবং ইহা ১৯৫৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে অথবা তৎপরবর্তী সময়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগকৃত সকল সরকারি কর্মচারীদের উপর এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে এবং ইহা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের প্রতিস্থাপক বিধান হিসাবে প্রযোজ্য হইবে।

২। অপশন।-প্রয়োগ নাই।

৩। গড় বেতনে এবং অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি।-(১) স্থায়ী সরকারি কর্মচারী।-(i) কর্মকালের

$\frac{১}{১১}$ ভাগ হারে গড় বেতনে ছুটি অর্জিত হইবে এবং সর্বাধিক ৪ (চার) মাস পর্যন্ত এইভাবে

একত্রে জমা হইবে। ৪ (চার) মাসের অতিরিক্ত অর্জনকৃত ছুটি “ছুটি হিসাব” এর পৃথক আইটেমে জমা হইবে। পৃথক আইটেমে জমাকৃত ছুটি হইতে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অথবা তীর্থ যাত্রার, শিক্ষার অথবা বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা ও ভারতের বাহিরে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(ii) গড় বেতনে ছুটি এককালীন ৪ (চার) মাসের অধিক ভোগ করা যাইবে না। তবে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অথবা তীর্থ যাত্রার, শিক্ষার বা বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা ও ভারতের বাহিরে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে ৪ (চার) মাসের অতিরিক্ত ছুটি ভোগের ক্ষেত্রে এই সীমা ৬ (ছয়) মাসে বর্ধিত করা যাইবে।

(iii) কর্মকালের $\frac{১}{১২}$ হারে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি অর্জিত হইবে এবং

সীমাহীনভাবে ইহা জমা হইবে। মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করা হইলে এই অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। প্রতি ২ (দুই) দিন অর্ধ-গড় বেতনের ছুটির পরিবর্তে ১ (এক) দিন গড় বেতনের ছুটি, এই হারে ছুটির রূপান্তর করিতে হইবে।

(২) অস্থায়ী সরকারি কর্মচারী।-(এ) যে অস্থায়ী সরকারি কর্মচারী ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর বা উহার অধিককাল চাকরির মেয়াদ সম্পন্ন

করিয়েছেন বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, এই নিয়মালার উদ্দেশ্যে তিনি স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং তিনি এই নিয়মালার অংশন গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তাহার ক্ষেত্রে এই নিয়মালার বিধান ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(বি) ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে যে অস্থায়ী কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই, অথবা যিনি ঐ তারিখের পরে চাকরিতে যোগদান করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি ঐ তারিখে উক্ত কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য ছুটি বিধি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন। কিন্তু যে তারিখে তাহার অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হইবে, অথবা যে তারিখে তিনি কোনো স্থায়ীপদে নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে, বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ তারিখ হইতে তিনি ছুটির উদ্দেশ্যে স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি যদি স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী হইতেন, তাহা হইলে ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখ হইতে অথবা তৎপরে চাকরিতে যোগদান করিয়া থাকিলে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে যেইভাবে ছুটি প্রাপ্য হইতেন, সেইভাবে তাহার “ছুটি হিসাব” এ ছুটি জমা হইবে। এই জমাকৃত ছুটি হইতে ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদ যাইবে।

বিশ্লেষণ : নোটিফিকেশন নং MF/RII/Misc./73(212), তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে এই বিধিতে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। সংশোধনী দ্বারা বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এর সাব হেডিং- “(a) Class (IV) Government Servants” এবং “(i), (ii), (iii)” এই তিনটি ক্রম বাতিল করা হয়। ইহাছাড়া “(b) Government Servants in Superior Service” এই সাব-হেডিংও বাতিল করা হয়।

৪। বর্তমান ছুটির জের টানা।- প্রয়োগ নাই।

৫। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-(১) অবসর উত্তর ছুটি এর ক্ষেত্র ব্যতীত, একজন স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে সমগ্র চাকরি জীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ-গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোনো স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী, প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ শেষে কর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনঃকর্মকালের অর্জনকৃত ছুটি দ্বারা ভোগকৃত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সমন্বয় না করা পর্যন্ত কোনো ছুটি পাইবেন না।

নোট: এই বিধির (২) নং উপ-অনুচ্ছেদে ছুটি অর্জন বলিতে বিধি ৩(১) (iii) অনুযায়ী ছুটি অর্জন বুঝাইবে এবং গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

৬। ছুটিকালীন বেতন।-(১) বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-২০৮ তে বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে যে মাসে ছুটিতে যাইবেন উহার পূর্ববর্তী পূর্ণ ১২ (বার) মাসের গড় বেতন এবং ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে উত্তোলনকৃত বেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক লাভজনক উহার ভিত্তিতেই গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন নির্ধারিত হইবে।

(২) অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিকালীন সময়ে উপ-বিধি-(১) অনুসারে নির্ধারিত বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন।

(৩) সরকারি কর্মচারী যে দেশেই ছুটি ভোগ করুন না কেন, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশী মুদ্রায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

নোট : বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৫ (Appendix No.-5) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত অধ্যয়ন ছুটির ক্ষেত্রে উপ-বিধি-(৩) তে বর্ণিত বিধিনিষেধ কার্যকর হইবে না।

বিশ্লেষণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর উপরোক্ত বিধি ৬ তে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বর্ণিত আছে তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রকৃতির হওয়ায় Memorandum No. SGA RH IM-34 64-399, তারিখ : ০১ অক্টোবর, ১৯৬৯ দ্বারা ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের উক্ত পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনা মতে ছুটি আরম্ভের পূর্বে সর্বশেষ উত্তোলিত বেতনের সমহারে গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন এবং উক্ত হারের অর্ধহারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন। বর্তমানে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটিই কেবল অনুসরণযোগ্য। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার বিধি ৬ এর বিধান অনুযায়ী ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অকার্যকর।

৭। এককালীন প্রদেয় ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ।-এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যাইবে। কিন্তু মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে হইলে এই মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

৮। অবকাশ বিভাগের কর্মচারী।-(১) (এ) অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত কোনো সরকারি কর্মচারী যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করিবেন, তিনি উক্ত বৎসরের কর্মকালের জন্য গড় বেতনে কোনো ছুটি পাইবেন না।

(বি) উক্তরূপ সরকারি কর্মচারী যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেন নাই, তিনি উক্ত বৎসরের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ অবকাশের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) দিন, এই অনুপাতে যে কতদিন অবকাশ ভোগ করেন নাই, ঐ কতদিনের জন্য গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য।

(সি) উক্তরূপ সরকারি কর্মচারী যে বৎসর কোনো অবকাশ ভোগ করেন নাই, তিনি অবকাশ বিভাগের কর্মচারী না হইলে যে হারে ছুটি পাইতেন, উক্ত বৎসরের জন্য তিনি ঐ হারে গড় বেতনে ছুটি পাইবেন।

(ডি) উক্তরূপ সরকারি কর্মচারীগণ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি অর্জন ও ভোগ করিতে পারিবেন।

(২) অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন সরকারি কর্মচারীগণ ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে তাহাদের উপর প্রযোজ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন। কিন্তু যে তারিখে তাহার অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবে, অথবা যে তারিখে তিনি কোনো স্থায়ী পদে নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাদের মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ তারিখ হইতে

তিনি ছুটির উদ্দেশ্যে স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী হইবেন এবং তিনি যদি অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত হইতেন, তাহা হইলে যেইভাবে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে ছুটি পাইতেন, সেইভাবে তাহার “ছুটি হিসাব” এ ছুটি জমা হইবে। এই জমাকৃত ছুটি হইতে ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদ যাইবে।

৯। অন্যান্য বিধান।-(১) অসুস্থতাজনিত ছুটি (sick leave), প্রসূতি ছুটি (maternity leave), চিকিৎসালয় ছুটি (hospital leave), সংগনিরোধ ছুটি (quarantine leave), বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি (special disability leave) এবং অধ্যয়ন ছুটি (study leave) সংক্রান্ত বর্তমানে প্রযোজ্য বিধানসমূহ প্রচলিত থাকিবে।

(২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণ পরিচালিত হইবেন।

(৩)(১) অসাধারণ ছুটি, যাহার জন্য ছুটিকালীন বেতন প্রদেয় নয়, যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা যাইবে—

(এ) যখন বিধিমতে অন্য কোনো প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়; অথবা

(বি) যখন অন্য প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন জানায়।

(২)(এ) স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন যে সরকারি কর্মচারী বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারের চাকরি করিবেন, এই মর্মে বন্ড প্রদান করিয়াছেন এবং চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে সরকারি কর্মচারী উল্লেখিত প্রকার বন্ড প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে বা অধ্যয়নে রত রহিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে।

(বি) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে—

যে পদ হইতে সরকারি কর্মচারী ছুটিতে যাইতেছেন, ঐ পদটি তাহার কর্মে প্রত্যাবর্তন অবধি বহাল থাকিবে।

দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ বা সিভিল সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ থাকিলে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

সুপারিশ প্রদানকালে মেডিকেল অফিসার বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৮ এর বিধি-(৭) অনুসরণ করিবেন।

(৩) ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতকালকে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

১০। (১) একজন সরকারি কর্মচারীর “ছুটি হিসাব” এ জমাকৃত ছুটি, তাঁহার বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের দিনটিতে তামাদি হইয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ : এই বিধির অন্যান্য বিধানসমূহের প্রয়োগ নাই।

১১। এই বিধিমালার অধীন যে কোনো প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে বা ইহার ধারাবাহিকতাক্রমে এই বিধিমালার অধীন অন্য যে কোনো প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে।

১২। বি এস আর, পার্ট-১ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের সেকশন-১ তে বর্ণিত ছুটি মঞ্জুরের সাধারণ শর্তাদি এবং সেকশন-৮ তে বর্ণিত ছুটির পদ্ধতি সংক্রান্ত যে সকল বিধিসমূহ এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বা ইহার পরিপন্থি নয়, ঐ সকল বিধিসমূহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকার ছুটি

ছুটি সম্পর্কিত নিয়মাবলী The Prescribed Leave Rules, 1959, ও Fundamental Rules ও Bangladesh Service Rules এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত বিধিসমূহ ও বিভিন্ন আদেশের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকার ছুটির বিধান রহিয়াছে—

১। অর্জিত ছুটি (Earned Leave); ২। অসাধারণ ছুটি (Extraordinary Leave); ৩। অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave); ৪। সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave); ৫। প্রসূতি ছুটি (Maternity Leave); ৬। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি (Leave not due); ৭। অবসর উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave); ৮। নৈমিত্তিক ছুটি (Casual Leave); ৯। শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (Rest and Recreation Leave); ১০। অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি (Special Disability Leave); ১১। বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি (Special sick leave); ১২। অবকাশ বিভাগের ছুটি (Leave of Vacation Department); ১৩। বিভাগীয় ছুটি (Departmental Leave); ১৪। চিকিৎসালয় ছুটি (Hospital Leave); ১৫। বাধ্যতামূলক ছুটি (Compulsory Leave); ১৬। বিনা বেতনে ছুটি (Leave without pay); ১৭। সাধারণ ও সরকারি ছুটি (Public and Government holiday) :

(ক) সাধারণ ছুটি (Public holiday),

(খ) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি (Government holiday),

(গ) ঐচ্ছিক ছুটি (Optional Leave)।

অর্জিত ছুটি (Earned Leave)

কর্মকালীন সময়ের দ্বারা যে ছুটি অর্জিত হয়, উহাই অর্জিত ছুটি (বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৪৫)। এই অর্জিত ছুটি দুই প্রকার। যথা:- (১) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, এবং (২) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি।

গড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-৫ এর উপবিধি-(৩২) অনুযায়ী যে ছুটিকালে গড় বেতনের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই গড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(i) অনুযায়ী একজন কর্মচারী কর্মকালীন সময়ের প্রতি ১১ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন। অর্থাৎ ছুটি

অর্জনের হার কর্মকালীন সময়ের $\frac{1}{11}$ ।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ২০১১ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ হইতে ২ মাসের ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিয়াছেন, সেইহেতু ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতার হিসাব করিতে হইবে। 'ছুটি হিসাব' এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ-

- | | |
|--|-------------------|
| (১) চাকরিতে যোগদানের তারিখ- | ১৯ জুন, ২০১১ |
| (২) ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ | ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ |
| (৩) ইতিপূর্বে ভোগকৃত সর্বমোট ছুটির পরিমাণ- | |
| (ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি- | ২ মাস ৭ দিন |
| (খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি- | ২ মাস |
| (গ) প্রসূতি ছুটি- | ৬ মাস |
| (ঘ) অধ্যয়ন ছুটি- | ২ বৎসর |
| (ঙ) অসাধারণ ছুটি- | ২ মাস |

উপরোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর অর্জিত ছুটির হিসাব হইবে নিম্নরূপ-

	সন	মাস	দিন
ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ-	২০২১	১২	১০
বাদ চাকরিতে যোগদানের তারিখ	২০১১	০৬	১৯
মোট চাকরিকাল-	১০ বৎসর ০৫ মাস ২১ দিন		

	বৎসর	মাস	দিন
বাদ ভোগকৃত ছুটিকাল-			
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০২	০৭
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০২	০০
প্রসূতি ছুটিকাল-	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল-	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল-	০০	০২	০০

ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল

০৩ বৎসর	০০ মাস	০৭ দিন
০৭ বৎসর	০৫ মাস	১৪ দিন

মোট কর্মদিনের সংখ্যা = ৭ বছর $\times$ ৩৬৫ = ২৫৫৫ দিন

৫ মাস $\times$ ৩০ = ১৫০ দিন

১৪ দিন $\times$ ১ = ১৪ দিন

২৭১৯ দিন

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ $(২৭১৯ \div ১১) = ২৪৭$ দিন অর্থাৎ $(২৪৭ \div ৩০) = ৮$ মাস ৭ দিন।

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ—

৮ মাস ৭ দিন

ইতিমধ্যে ভোগকৃত অর্জিত ছুটি—

২ মাস ৭ দিন

প্রাপ্য অর্জিত ছুটির পরিমাণ—

৬ মাস ০ দিন

অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট-১ এর ৫(৩২) নং বিধিমতে যে ছুটিকালীন সময়ে গড় বেতনের অর্ধেকের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (iii) নং বিধিমতে একজন কর্মচারী কর্মকালের প্রতি ১২ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন।

অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালীন সময়ের $\frac{১}{১২}$ ।

উদাহরণ : পূর্বোক্ত গড় বেতনে অর্জিত ছুটি নির্ণয়ের উদাহরণে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির হিসাব করিলে, প্রাপ্য অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ —

মোট কর্ম দিনের সংখ্যা ২৭১৯ দিন। তাহার অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির পরিমাণ হইবে $(২৭১৯ \div ১২) = ২২৬ + ১ = ২২৭$ দিন বা ৭ মাস ১৭ দিন।

উল্লেখ্য ভাগশেষ ৬ বা এর অধিক হইলে গড়-বেতনে বা অর্ধ-গড় বেতনে 'ছুটি হিসাব' এর জন্য ভাগফলের সহিত ১ দিন যোগ করিতে হয়। এইক্ষেত্রে ভাগশেষ ৭ হওয়ায় ভাগফল ২২৬ দিনের সহিত ১ দিন যোগ হইয়া ২২৭ দিন হইয়াছে। ভাগশেষ ৬ এর কম হইলে তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

গড় বেতনে ও অর্ধ গড় বেতনে ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

১। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(ii) অনুযায়ী একজন কর্মচারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের অর্জিত ছুটি ভোগ করিতে পারেন।

২। স্বাস্থ্যগত কারণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১)(ii) নং বিধি অনুযায়ী একজন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে গড় বেতনে এককালীন সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে তাহা অর্ধ-গড় বেতনে ভোগ করিতে পারিবেন। অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীনে অসাধারণ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

বি এস আর, পটি-১ এর বিধি-১৫৭ এবং পরিশিষ্ট-৮ এর বিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করিতে হইবে—

(১) ছুটির আবেদনের সহিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৯ ও ১৫

(২) স্বাস্থ্যগত কারণে ৩ মাসের অধিক ছুটির আবেদনের ক্ষেত্রে অথবা ৩ মাসকে অতিক্রমপূর্বক ছুটি বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে। অনুচ্ছেদ-১১

(৩) ছুটি শেষে কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯ ও ২০

(৪) দাখিলকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়ে ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তোষ্ট না হইলে দ্বিতীয়বার মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ দিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেই যতশীঘ্র সম্ভব দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অনুচ্ছেদ-১৬

(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি ভোগের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকিলেও যেহেতু নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়, সেইহেতু অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির মেয়াদ দ্বারা উক্ত সময়সীমাকে অতিক্রম করা যাইবে না। অর্থাৎ অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বৎসর।

(গ) ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়। এক প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে অন্য প্রকার ছুটি, এইভাবে একাধিক প্রকার ছুটি সম্মিলিতভাবে নেওয়া হইলেও বিধি-৭ তে বর্ণিত উক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদকে অতিক্রম করা যাইবে না।

অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর

‘প্রতি দুই দিনের জন্য এক দিন’ এই হারে অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যাইবে:

(ক) স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে [নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১) (iii)];

(খ) অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখ: ১৪-১০-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ/২৯-৬-১৪২২ এর (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী:

(১) অবসর-উত্তর ছুটির উদ্দেশ্যে; এবং

(২) ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের উদ্দেশ্যে।

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিভোগকালে প্রাপ্য বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতার হার

অর্ধ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং MF/R-II/HR-I/77-260(500), তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ অনুযায়ী অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগকালে বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা পূর্ণ হারে পাইবেন।

‘ছুটি হিসাব’ এর জন্য কর্মকাল গণনা

‘ছুটি হিসাব’ এর জন্য কর্মকাল গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সময় গণনাযোগ্য—

- (ক) প্রকৃত কর্মকাল।
- (খ) যোগদানকাল।
- (গ) বাধ্যতামূলক অপেক্ষাকাল।
- (ঘ) শিক্ষানবিশকাল।
- (ঙ) প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যয়িত সময়কাল।
- (চ) প্রেষণকাল।
- (ছ) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক/অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেষণকাল। উল্লেখ্য পেনশন সহজীকরণ আদেশের ২.০৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে এইরূপ প্রেষণকালের জন্য লিভ সেলারী কন্ট্রিবিউশন জমা দিতে হইবে না।
- (জ) সরকারি কর্মচারী লিয়েন বিধিমালা, ২০২১ অনুসারে লিয়েন সংরক্ষণকালীন সময়। স্মারক নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/বিবিধ-২/২০০১/৪৭, তারিখ : ৮ মে, ২০০১ অনুসারে একজন সরকারি কর্মচারীর বৈদেশিক চাকরিকালের লিভ সেলারী কন্ট্রিবিউশন এর পরিমাণ উক্ত কর্মচারী বৈদেশিক চাকরিতে যোগদানের পূর্বে সরকার হইতে প্রাপ্ত তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।
- (ঝ) নৈমিত্তিক ছুটিকাল।
- (ঝ) সংগনিরোধ ছুটিকাল।

উল্লেখ্য নৈমিত্তিক ছুটি এবং সংগনিরোধ ছুটিকাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার ছুটিকালই ‘ছুটি হিসাব’ এর জন্য কর্মকাল হিসাবে গণনা করা যাইবে না।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ২০০১ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ মে, ২০২১ তারিখ হইতে ৪ মাসের ছুটির আবেদন করে। ইতিপূর্বে তিনি ২ বৎসর অধ্যয়ন ছুটি, ৬ মাস প্রসূতি ছুটি, ৩ মাস গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, ৩ মাস অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি, ২ বৎসর অসাধারণ ছুটি এবং ২১ দিন সংগনিরোধ ছুটি ভোগ করেন। এইক্ষেত্রে তাহার “ছুটি হিসাব” এর জন্য কর্মকাল হইবে নিম্নরূপ—

মোট চাকরিকাল : (১০/৫/১৯৫১-১৯/৬/১৯৫১) = ১৯ বৎসর ১০ মাস ১১ দিন

বাস ভোগকৃত ছুটিকাল-	বৎসর	মাস	দিন
পড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০৩	০০
অর্ধ-পড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল-	০০	০৩	০০
প্রসূতি ছুটিকাল-	০০	০৬	০০
অবায়ন ছুটিকাল-	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল-	০২	০০	০০

০৫ বৎসর ০০ মাস ০০ দিন

ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল

১৪ বৎসর ১০ মাস ১১ দিন

অসাধারণ ছুটি

(Extraordinary Leave)

নির্ধারিত ছুটি বিধানাবলী, ১৯৫৯ এর বিধি-৯(৩)

নির্ধারিত ছুটিবিধানাবলী জারির প্রেক্ষিতে অসাধারণ ছুটি সংক্রান্ত বি এস আর, পার্ট-১ তে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত আছে, উহা বর্তমানে প্রযোজ্য নহি। অসাধারণ ছুটি সম্পর্কিত নিয়মাবলি “নির্ধারিত ছুটি বিধানাবলী, ১৯৫৯” এর বিধি-৯(৩) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত উপ-বিধিটি নিম্নরূপ—

“৯(৩)(১) অসাধারণ ছুটি, যাহার জন্য ছুটিকালীন বেতন প্রদেয় নয়, যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা যাইবে—

(এ) যখন বিধিমাতে অন্য কোনো প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়; অথবা

(বি) যখন অন্য কোনো প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নির্দিষ্টভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন জানায়।

(২)(এ) স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

তবে স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন সরকারি কর্মচারী বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারের চাকরি করিবেন, এই মর্মে বৃত্ত প্রদান করিয়াছেন এবং চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে সরকারি কর্মচারী উল্লেখিত প্রকার বৃত্ত প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে বা অধ্যয়নে বৃত্ত রহিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

তবে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা

(বি) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে; তবে—

যে পদ হইতে সরকারি কর্মচারী ছুটিতে যাইতেছেন, ঐ পদটি তাঁহার কর্মে প্রত্যাবর্তন অবধি বহাল থাকিবে।

দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ বা সিজি সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ থাকিলে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

সুপারিশ প্রদানকালে মেডিকেল অফিসার বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৮ এর বিধি-(৭) অনুসরণ করিবেন।

(৩) ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

অসাধারণ ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান

১। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর বিধান মতে এই প্রকার ছুটি ভোগকালে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয় এবং এই প্রকার ছুটি “ছুটি হিসাব” হইতে বিয়োগ হয় না।

২। অন্যান্য প্রকার ছুটির সহিত একত্রে বা অন্যান্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (এফ, আর-৮৫ এর অডিটর জেনারেলের সিদ্ধান্ত এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার ১১ নং বিধি)।

অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৪ এবং এফ আর-৮৪

সরকারের সাধারণ আদেশের শর্তাধীনে একজন সরকারি কর্মচারীকে সায়েন্টিফিক, টেকনিকেল অথবা তদরূপ শিক্ষার জন্য অথবা নির্দেশনাগত কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং এই প্রকার ছুটি “ছুটি হিসাব” হইতে বিয়োগ হয় না।

অধ্যয়ন ছুটি সম্পর্কে বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৫ তে আরো যে সকল বিধান রহিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ—

১। অধ্যয়ন ছুটি কেবল সরকার মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২। অধ্যয়ন ছুটির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি (extra leave) মঞ্জুর করা যাইবে।

সাধারণভাবে চাকরির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন সরকারি কর্মচারীকে অথবা যে তারিখে ইচ্ছা করিলে কোনো সরকারি কর্মচারী অবসরগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ কর্মচারীকে ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে অথবা ২৫ (পঁচিশ) বৎসর চাকরির পরে অবসরগ্রহণের সুযোগ থাকায়, কোনো সরকারি কর্মচারীর যে তারিখে চাকরির মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবে, ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত কর্মচারীকে অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না। আনুপাতিক হারে পেনশন আসন্ন, এইরূপ সরকারি কর্মচারীকেও অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

৩। জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। সাধারণভাবে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস অধ্যয়ন ছুটির যথোপযুক্ত সময় এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত এই সীমা অতিক্রম করা যাইবে না। সরকারি কর্মচারীর সময় চাকরি জীবনে এই প্রকার ছুটির মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না এবং তাঁহাকে তাঁহার নিয়মিত দায়িত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন রাখে বা তাঁহার অনুপস্থিতি সময়সার সৃষ্টি করে, এইরূপভাবে পুনঃপুনঃ এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না। ২ (দুই) বৎসরের অধ্যয়ন ছুটির সহিত অসাধারণ ছুটি বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি ব্যতীত, ৪ (চার) মাস পর্যন্ত ছুটি দেওয়া যাইবে। এই ৪ (চার) মাসের সময়সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে (২৮ মাসের অতিরিক্ত সময় নিয়মিত কর্ম হইতে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে) অতিক্রমকৃত সময় অসাধারণ ছুটি অথবা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এর বিধান অনুযায়ী সর্বমোট অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়সীমাকে অতিক্রম করিবে না।

৪। অধ্যয়ন ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে অন্য প্রকার ছুটি নেওয়া হইলে অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ এইরূপ হইবে যেন পূর্বে মঞ্জুরকৃত অন্যান্য ছুটির জের তাহার কর্মে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যথেষ্ট হয়।

৫। কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করার পরবর্তী পর্যায়ে যদি দেখা যায় কোর্সটি ঐ মঞ্জুরকৃত মেয়াদের পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত সময় মঞ্জুরকৃত অধ্যয়ন ছুটি হইতে বাদ যাইবে, যদি না তিনি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত সময় সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করার অনুমতিগ্রহণ করেন।

৬। অধ্যয়ন ছুটির প্রতিটি আবেদন নিরীক্ষা কর্মকর্তার সার্টিফিকেটসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে এবং যে কোর্সে বা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছে, উহার পূর্ণ বিবরণ দিবেন।

১১। কোর্সের ফি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজে বহন করিবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার তাহা বিবেচনাপূর্বক প্রদান করিতে পারে।

১২। কোর্স সমাপ্তিতে উহার সার্টিফিকেট সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৩। অধ্যয়ন ছুটিকাল পদোন্নতি ও পেনশনের জন্য কর্মকাল হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু “ছুটি হিসাব” এর জন্য কর্মকাল হিসাবে গণনাযোগ্য নয়। এই ছুটি ইতিমধ্যে জমাকৃত ছুটি হইতে বাদ যাইবে না। এই প্রকার ছুটি অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে পাওনা অর্ধগড় বেতনের ছুটি হইতে বাদ যাইবে না।

১৪। অধ্যয়ন ছুটি ভোগকালে অর্ধগড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য।

অধ্যয়ন ছুটি সংক্রান্ত এফ আর-৮৪ এর নিরীক্ষা নির্দেশনা

এই প্রকার ছুটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সরকার। চাকরির মেয়াদ ৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন কর্মচারীকেও ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৬

সংগনিরোধ ছুটি সম্পর্কে বি এস আর-১৯৬ এর বিধান নিম্নরূপ-

- (১) সরকারি কর্মচারীর পরিবারের বা তাঁহার বাড়ির কোনো বাসিন্দার সংক্রামক রোগের কারণে উক্ত কর্মচারীর অফিসে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারির মাধ্যমে যে ছুটি প্রদান করা হয়, উহাই সংগনিরোধ ছুটি।
- (২) এই প্রকার ছুটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অফিস প্রধান সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্ত এবং বিশেষ অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সংগনিরোধজনিত কারণে ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে, এই অতিরিক্ত ছুটি সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৩) এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ে উক্ত পদে অন্য কোনো লোক নিয়োগ করা যায় না। ইহাছাড়া উক্ত ছুটি ভোগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বেতন ভাতাদি পাইবেন।
- (৪) এই প্রকার ছুটির মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফিস প্রধান।

বিশ্লেষণ : (১) সরকার ঘোষিত যে কোনো মহামারিতে সংগ নিরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(২) গুটি বসন্ত, কলেরা, প্রেগ, টাইফাস জ্বর ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনেনজিটাইটিস রোগের ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে। (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য/১কিউ-৪/৩৪২, তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫)

(৩) এই প্রকার ছুটি, “ছুটি হিসাব” হইতে বিয়োগ হয় না এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুরূপভাবে ছুটির হিসাবের জন্য এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রসূতি ছুটি

বি এস আর-১৯৭, এফ আর-১০১ এবং এস আর (এফ আর)-২৬৭, ২৬৮

- (১) কোনো মহিলা কর্মচারী প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন করিলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি-১৪৯ অথবা বিধি-১৫০ তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখ, ইহার মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, ঐ তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

তবে কোনো মহিলা ৬ (ছয়) মাসের কম বয়সী সন্তানসহ প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে এবং প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে, উক্ত সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে।

- (১এ) একজন মহিলা কর্মচারী সমগ্র চাকরিকালে প্রসূতি ছুটি ২ (দুই) বারের অধিক পাইবেন না।

(১বি) এই বিধির অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রসূতি ছুটি মহিলা কর্মচারীর “ছুটি হিসাব” হইতে বিয়োগ হইবে না এবং ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে উদ্বোধিত বেতনের হারে পূর্ণ বেতন পাইবেন।

বিশ্লেষণ : এস.আর.ও নং-১৮৬/অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-৩/২০০১, তারিখ : ৯ জুলাই, ২০০১ দ্বারা বি এস আর, পার্ট-১ এর ১৯৭ নং বিধির উপবিধি-(১) এর পরিবর্তে উপবিধি-(১), (১এ) ও ১(বি) প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এস আর ও নং ৯৩-আইন/২০২১, তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০২১ দ্বারা সর্বশেষ উপবিধি-১ পুনঃসংশোধন করা হয়।

প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত বিধান

(১) প্রসূতি ছুটির মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৬ (ছয়) মাস। গর্ভবর্তী হওয়ার পর ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ যে তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিবে, ঐ তারিখ হইতেই ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে উক্ত ছুটি আরম্ভের তারিখ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখের পরবর্তী কোনো তারিখ হইতে পারিবে না।

(২) ছয় মাসের কম বয়সী সন্তান আছে, এমন কোনো মহিলা প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে যোগদান করিয়া প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে এইক্ষেত্রে প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ছুটিতে গমনের তারিখ হইতে সন্তানের বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত।

উদাহরণ: কোনো মহিলার মে মাসের ০২ তারিখে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। উক্ত মহিলা প্রথম বারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভ করিয়া জুন মাসের ১৬ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন এবং জুন মাসের ১৭ তারিখ হইতে প্রসূতি ছুটি ভোগের আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে ০১ লা নভেম্বর তারিখে তাহার সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) পূর্ণ হইবে বিধায় তাহার প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ১৭ জুন তারিখ হইতে ০১ লা নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত।

(৩) অর্জিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(৪) সমগ্র চাকরি জীবনে প্রসূতি ছুটি দুইবারের বেশী প্রাপ্য নয়।

(৫) প্রসূতি ছুটি “ছুটি হিসাব” হইতে বিয়োগ হইবে না। অর্থাৎ প্রসূতি ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হইবে না এবং পাওনা ছুটি হইতে প্রসূতি ছুটিকাল বাদ যাইবে না।

(৬) ছুটি ভোগকালে ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাপ্য বেতনের হারে পূর্ণ বেতন প্রাপ্য।

(৭) ডাক্তারী সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গড় বেতনে অর্জিত ছুটিসহ যে কোনো প্রকার ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে উক্ত প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং অন্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে প্রসূতি ছুটিও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৮) অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীও প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।

(৯) মহিলা শিক্ষানাবশি (Lady Apprentices) এবং পার্ট-টাইম মহিলা ল' অফিসার প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।

প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৫ অনুসারে ছুটি পাওনা না থাকা সত্ত্বেও একজন স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের শর্তে ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যায়। নিম্নে বিধিটি উদ্ধৃত করা হইল :

বিধি-৫। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-(১) অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্রে ব্যতীত স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে সমগ্র চাকরি জীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ শেষে কর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি সমন্বয় না করা পর্যন্ত কোনো ছুটি প্রাপ্য নয়।

নোট : (১) এই বিধির অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে ছুটি অর্জন বলিতে বিধি-৩(১) (iii) অনুযায়ী ছুটি অর্জন বুঝাইবে এবং গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

বিশ্লেষণ : (১) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকেই প্রদান করা যায়। চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইলেও অস্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যায় না।

(২) এই ছুটি গড় বেতনে প্রদান করা যায় না। শুধু অর্ধ গড় বেতনেই প্রদান করা যায়। অর্থাৎ এই প্রকার ছুটি ভোগকালে অর্ধহারে বেতন প্রাপ্য।

(৩) মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা হইলে সমগ্র কর্মজীবনে ১২ (বার) মাস এবং অন্যান্য কারণে সমগ্র কর্মজীবনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত এই ছুটি অর্ধ গড় বেতনে প্রদান করা যাইবে।

(৪) ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদান করিয়া পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি অর্জন না করা পর্যন্ত ছুটি প্রাপ্য নয়। এইক্ষেত্রে ছুটি অর্জন বলিতে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন বুঝাইবে। অর্ধ গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলেই কেবল প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা হয় বিধায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি অর্জন দ্বারাই উহা সমন্বয় করিতে হয়। পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

উদাহরণ: কোনো একজন স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ (ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদে) নিরবচ্ছিন্নভাবে আট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি মারাত্মক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার কারণে মেডিকেল সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁহার এক বৎসরের ছুটি প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে তিনি আট বৎসর কর্মকালের গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন- $(৩৬৫ \times ৮) \div ১১ = ২৬৫$ দিন বা ৮ মাস ২৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন- $(৩৬৫ \times ৮) \div ১২ = ২৪৩$ দিন বা ৮ মাস ৩ দিন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি গড় বেতনে ১ মাস ১৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে তিন মাস ছুটি ভোগ করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার ছুটি পাওনা আছে, গড় বেতনে (৮ মাস ২৫ দিন - ১ মাস ১৫ দিন) ৭ মাস ১০ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে (৮ মাস ৩ দিন - ৩ মাস) = ৫ মাস ৩ দিন।

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৩(১)(ii) অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি পাইবেন। সেই অনুসারে ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি দেওয়া হইলে আরো ৬ মাস অর্ধ গড় বেতনে ছুটির প্রয়োজন। কিন্তু অর্ধ গড় বেতনে তাহার পাওনা ছুটির পরিমাণ ৫ মাস ৩ দিন।

এইক্ষেত্রে তাঁহাকে ৬ মাস গড় বেতনে এবং ৫ মাস ৩ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি দেওয়া যাইবে। অবশিষ্ট সময় অর্থাৎ ১২ মাস - ১১ মাস ৩ দিন (৬ মাস + ৫ মাস ৩ দিন) = ২৭ দিন তাহাকে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যাইবে। ছুটি ভোগ শেষে তিনি কর্মে যোগদান করার পর অর্ধ গড় বেতনে ২৭ দিনের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত তাহার ছুটির হিসাবে অর্ধ গড় বেতনে কোনো ছুটি জমা হইবে না। অর্থাৎ ছুটি শেষে যোগদানপূর্বক কর্মকাল $(২৭ \times ১২) = ৩২৪$ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী দিন হইতে পুনরায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি তাহার 'ছুটি হিসাব' এ জমা হইতে থাকিবে।

বিশ্লেষণ : প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৮৪(সি) তে বর্ণিত বিধানসমূহ 'নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯' এর বিধি- ৫ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় তাহা বর্তমান কার্যকর নাই। তবে এই বিধিটির নোট অংশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। নোট- (৬) নিম্নরূপ-

নোট-৬। এই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল বিশেষ অবস্থায়, যথা- অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে প্রদান করা যাইবে। এই প্রকার ছুটি একবার মঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন ব্যতীত তাহা বাতিল করা যাইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদানপূর্বক এই ছুটি অর্জন করিবেন, এইমর্মে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিবেন না।

অবসর-উত্তর ছুটি

১। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৭ এর বিধান অনুযায়ী কোনো কর্মচারী, চাকরি হইতে অবসরে গমন করিলে বা তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে, তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত, অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

২। (ক) কোনো কর্মচারীর ৫৯ বৎসর পূর্তির দিনটি এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর ৬০ বৎসর পূর্তির দিনটি অবসর গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিন হইতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিনের পরের দিন হইতে সর্বোচ্চ এক বৎসর অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

উদাহরণ: (১) কোনো কর্মচারীর জন্ম তারিখ ০৫ জুলাই, ১৯৬২ হওয়ার ক্ষেত্রে তাহার ৬৯ বৎসর পূর্তির দিনটি হইবে ০৪ জুলাই, ২০২১। ফলে ০৪ জুলাই, ২০২১ তারিখ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের দিন। তাহার অবসর-উত্তর ছুটি আরম্ভ হইবে ০৫ জুলাই, ২০২১ তারিখ হইতে।

(২) কোনো কর্মচারীর জন্ম তারিখ ০১ মার্চ, ১৯৬২ হওয়ার ক্ষেত্রে তাহার ৬৯ বৎসর পূর্তির দিনটি হইবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। ফলে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের দিন। তাহার অবসর-উত্তর ছুটি আরম্ভ হইবে ০১ মার্চ, ১৯২১ তারিখ হইতে।

(খ) অবসর-প্রস্তুতি ছুটিকে অবসর-উত্তর ছুটিতে রূপান্তর করা সত্ত্বেও অবসর-প্রস্তুতি ছুটিকালের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে। (অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের প্রবিধি শাখা-১ এর প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)-৬২, তারিখ : ০৬ এপ্রিল, ২০১০)

৩। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৩ ধারার উপ-ধারা-১ এর দফা (ক) ও (খ) এ যথাক্রমে একজন কর্মচারী তাহার ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্তিতে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারী তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করেন বিধায় বর্তমানে ৫৯/৬০ বৎসর পূর্তির দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসাবে গণ্য হইবে না। (প্রজ্ঞাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-১০৫, তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২০)

৪। অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১, তারিখ: ১৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ/২৯-৬-১৪২২ বঃ এর (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে দুই দিনের অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে এক দিনের গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

৫। অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করার পরও ছুটি পাওনা থাকিলে সর্বাধিক ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবে। এইক্ষেত্রে প্রাপ্য অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। যদি কোনো কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ না করেন, তাহা হইলে তিনিও প্রাপ্য ছুটির সর্বাধিক আঠার মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবেন। (অর্থ বিভাগের স্মারক নং MF/FD/Reg-II/Leave-16/84/9, তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫)

৬। কোনো গণকর্মচারী ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে যদি অবসর-উত্তর ছুটি গ্রহণের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রশাসনিক কারণে তাহার ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে অবসর-উত্তর ছুটির আদেশ জারি করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্ব তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে পরবর্তী সময় অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)-পেনশন-৮(অংশ-১)৮৭-২, তারিখ : ২ জানুয়ারি, ১৯৯৩)

৭। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইহার অধীনস্থ অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত সকল কর্মচারীকে কোনোরূপ হয়রানী না করিয়া তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করিবেন। (স্মারক নং সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৭০/৯২-৫৩(৩০০), তারিখ : ৯ মার্চ, ১৯৯৩)

৬। চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুর তারিখে অবসরগ্রহণ ধরিয়া পাওনা সাপেক্ষে ছুটির পরিবর্তে প্রাপ্য নগদ অর্থ পরিবারকে প্রদান করা যাইবে। এইক্ষেত্রে পরিবার বলিতে পারিবারিক পেনশন প্রদান নিমিত্তে পেনশন বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পরিবার বঝাইবে। (স্মারক নং অম/অবি/প্রবি ১/মি ১১.৫.০.১১.০ তারিখ: ১১ নভেম্বর, ১৯৮৫)

অবসর-উত্তর ছুটিকাল পেনশনযোগ্য চাকরিকাল হিসাবে গণ্য নয়

(১) অবসর-প্রস্তুতিমূলক ছুটিকে (এলপিআর) অবসর-উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) রূপান্তর করায় অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) কাল পেনশনযোগ্য চাকরি হিসাবে গণ্যযোগ্য হইবে না। তবে, অবসর-প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) কালীন প্রাপ্ত জমানা সকল সুযোগ সুবিধা অবসর-উত্তর (পিআরএল) ছুটিকালীনও বহাল থাকবে।

(২) জনাব 'ক' এর জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৬২ খ্রিঃ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাহার অবসরগ্রহণ, পিআরএল ও চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের তারিখ নিম্নোক্তভাবে দেখানো হইল:

(ক) জনাব 'ক' এর ৫৯ বছসর বয়স পূর্তি হইবে ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে এবং ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন।

(খ) ছুটি পাওনা সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) আরম্ভ হইবে তাহার অবসর গ্রহণের পরের দিন অর্থাৎ ০১-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে। তিনি ১২ মাস অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ করিলে তাহার ছুটি শেষ হইবে ৩১-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে এবং তাহার চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের তারিখ হইবে ০১-০১-২০২২ খ্রিঃ।

(গ) অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ না করিলে তাহার চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের তারিখ হইবে ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ। (প্রজাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৩-২২, তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

নৈমিত্তিক ছুটি

১। নৈমিত্তিক ছুটি চাকরি বিধিমালা স্বীকৃত ছুটি নয় এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালার প্রথম খন্ডের বিধি-১৯৫ এর নোট-২ এ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে এইরূপ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এই প্রকার ছুটিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তার কার্য পালনের জন্য কোনো বদলির ব্যবস্থা করা হয় না। তাই নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কর্মচারীর অনুপস্থিতির কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে ছুটি প্রদানকারী ও ছুটিভোগকারী কর্মচারী উভয়ে দায়ি থাকিবেন।

২। পঞ্জিকা বর্ষে একজন সরকারি কর্মচারী সর্বমোট ২০ (বিশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। কোনো সরকারি কর্মচারীকে একসঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে না। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৩/৮০-১৪ অনুযায়ী পার্বত্য জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারী এক বছসরের মঞ্জুরযোগ্য ২০ (বিশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি একইসঙ্গে ভোগ করিতে পারিবে।

৪। কোনো কর্মচারী আবেদন জানাইলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এক বা একাধিকবার সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্য কোনো সরকারি ছুটির পূর্বে অথবা পরে সংযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া যাইবে। যেইক্ষেত্রে এইমর্মে আবেদন করা হইবে না বা অনুমতি দেওয়া হইবে না, সেইসকল ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনগুলিও নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। নৈমিত্তিক ছুটি উভয় দিকে সরকারি ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

৬। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কোনো কর্মচারী সদর দপ্তর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৭। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালীন কোনো কর্মচারীকে সদর দপ্তর হইতে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যেখান হইতে সদর দপ্তরে কাজে যোগদানের আদেশ পাওয়ার পর কাজে যোগদান করিতে ৪৮ (আট চল্লিশ) ঘণ্টার অধিক সময় লাগিতে পারে।

৮। নিয়মিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অধস্তন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নৈমিত্তিক ছুটি এবং তদসংগে সদর দপ্তর ত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুতর অসুস্থতা, বিশেষ করিয়া সংক্রামক ব্যাধির (যেমন গুটি বসন্ত) ক্ষেত্রে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রাপ্তির সংগে সংগেই কাজে যোগদান সম্ভব নয় বিধায় এই সকল ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার প্রশ্ন উঠে না। তবে ব্যক্তিগত অসুবিধা, সামান্য অসুস্থতা (যেমন সাধারণ জ্বর) ইত্যাদি কারণে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

৯। নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকার সময়ে বিদেশে গমন করা যাইবে না।

১০। সরকারি কাজে অথবা প্রশিক্ষণার্থে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কর্মচারীদিগকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান সরকার নিরুৎসাহিত করে। তবে কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৪/৮১-২৪(৫০০১), তারিখ : ৮ এপ্রিল, ১৯৮২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম(রেগ-৫)-৪৩১/৮৩-১০/(৫০০), তারিখ: ২৯ মে, ১৯৮৪)

বিশ্লেষণ : নৈমিত্তিক ছুটি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ স্বীকৃত কোনো ছুটি নয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৯৫ এর নোট-(২) এর প্রেক্ষিতে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯ তে যে সকল ছুটির বিধান আছে, উহার সহিত নৈমিত্তিক ছুটির যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। নৈমিত্তিক ছুটির সময়কে কর্মরত হিসাবে গণ্য করা হয়। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যোগদানপত্র দাখিল করিতে হয় না। ইহাছাড়া হঠাৎ উদ্ভূত কোনো অতি সাময়িক কারণে যথা- সর্দি, জ্বর, জরুরী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে এই ছুটি প্রদান করা হয়। নৈমিত্তিক ছুটি বর্ধিত করণের কোনো বিধান নাই।